

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3325/2531

นาย ธรรม ศักดิ์ รัตนโกวิน
ด.ต.ยุทธ ทองโชติ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คให้ จ.ไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ตามบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ และเพื่อใช้เช็คนั้นดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเพื่อบีบบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามบันทึกดังกล่าว โจทก์ผู้รับโอนเช็คจากจ. ทราบถึงความผูกพันเรื่องเช็คพิพาทระหว่าง จ.กับจำเลยมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ตามพระราชบัญญัติเช็คฯ ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วประทับฟ้อง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยออกเช็คตามฟ้องให้แก่นางจिरาพร รัตนโกวิน แล้ววินิจฉัยว่า "นางจिरาพรรับเช็คตามฟ้องไว้เพื่อเป็นประกันหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมายเลข 7 และเพื่อใช้เช็คตามฟ้องดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยเพื่อบีบบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามบันทึกรับสภาพหนี้ดังกล่าว ประกอบกับได้ความจากโจทก์ว่า โจทก์ทราบเรื่องจำเลยนำบ้านและที่ดินขายฝากไว้กับนางจिरาพร โจทก์ย่อมน่าจะรู้

ฐานะทางการเงินของจำเลยพอสมควรและคงไม่ยอมรับชำระหนี้ด้วยเช็คของจำเลย
สั่งให้ใช้เงินเป็นจำนวนสูงมาง่าย ๆ ทั้งโจทก์ก็เป็นน้องสามีของนางจิราพรอยู่ด้วย
ทำให้น่าเชื่อว่า โจทก์คงรู้เห็นถึงความผูกพันเรื่องเช็คตามฟ้องระหว่างนางจิราพรกับ
จำเลยมาโดยตลอด เมื่อจำเลยออกเช็คตามฟ้องสั่งจ่ายเพื่อเป็นประกันตามบันทึกที่รับ
สภาพหนี้และธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จะหาว่าจำเลยออกเช็คโดยเจตนาที่
จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คหรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่
ในบัญชีไม่ได้จำเลยจึงไม่มีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ด้วยเหตุผลดังได้วินิจฉัยมา ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>